ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 ނޮވެމްބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ޓޯކަން ރިޓެއިނަރ" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޝަރުޠު އެއްގޮތް ހުރަހަކާލައިވާ ސާފު ހުރަހެއްގެ ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަކީ ބަޔާންކޮށް ކުރި އަމަލެއް ނުވުމުން، އިސްތިލާޙީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަލީލުވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޛުކުރުވާން ހަމައެއް ނޫނެކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބޮޑުމީރު" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކަސްޓަމަރު ޕީޓަރ ނިކޮލާ ގްރޫޕްގެ ހުރަހަގަން އިހުސާސްކުރާއާއި، (ހަމަޖު ޖަމްކަ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކާލާ އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާނެ ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަން އެއަށް އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމީ ޕީޓަރގެ ދަޢުވާގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠުތަކެއް ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުފައްދަން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަދިއްޔާ އިންތިޒާމުގައި ދިރުވައިފިއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރިއަށް 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އޮފަރާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާތޯ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ވެފައިވާ ވައުދަކީ ޝަރުޠުތަކަށް ބަރޯސާވާ ވައުދެއް ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫން ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމެއް ކަމަށާއި، އެކަން ތަންފީޛުކުރުވާން އެއްވެސް ގޮތެއް އޮންނާނެކަން ނުވާނެކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ.ރ. އަލްފާ ސިންގ އިންވެސްޓްބުރި "ބެލޫނާ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ހ. އުދަރިދު ކުދަ އަތްދަށުގައި ވިއްކާލުމަށްއިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އާދާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޖ.ރ. އަލްފާ ސިންގ ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، އ. ވައިސާ އަތުވެދުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވުން، މިގޮތުގެ ކަލަކަން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އޮތުމުގައިވާތީ، އ. ވައިސާއާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަތުވެދުމަށްދީގެ ވައިސާއާއި ކަމާ ބެހޭ މިނިވަން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އ. ވައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނަންބަރެއް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ރ. އަލްފާ ސިންގ އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި، ޙާޟިރުވުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވައިސާއާއިކަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެ ޙާޟިރުވުމުގެ ނޯޓިސް އަދި ބަންޑުކުރުމުގެ ކާމިލް ނޯޓިސް ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ޖ.ރ. އަލްފާ ސިންގ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބޯޓުން އިލްތިޒާމު ބަދަލުކުރުމުން އިތުރުގައި، ޖ.ރ. އަލްފާ ސިންގ އާއި ކުރިއްސިވުމާ ޖޫރީ ނިކުރާ ގޮތުން އާ ދޭދު އެއްބަސްވުމުގެ ވެރިކަމުގެ ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޖ.ރ. އަލްފާ ސިންގ އަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ރ. އަލްފާ ސިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިގެން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ވާނީ ކޯޓަށް ބަންދުފޮތް އެއްބަސްވުމުގައި ނިޔަތުގެ އިޤްރާރު، ފުރިހަމަ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަމަކަށް ބަލައިގެން ނުކުރެވޭނެކަން؛
5. ޖޫރީ ގޮތުން ބަދަލުވާ އެއްބަސްވުމުގެ ވެރިފަރާތް ނިމުމަކަށް، މި ހުށަހެޅުމުގައި މާބަޔާ އެއްވެސް ޝަރީޢަތެއް އިދާރާ ބަލައިގަނެވޭ ސަބަބުތައް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޤ ރ. އަލީ ސިނާނު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޯޓުގެ ނުކުތާތަކާގުޅޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޤ ރ. އަލީ ސިނާނު އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަރުދަންވެފައެއް އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤްރާރުގައިވާ "ގޮތެއް ކަނޑައެޅިގެން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ސާފުނޫން އަދި އޮޅުން ނުފިލާފައިވާ އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެލިދާނެކަމަށްވެސް، ޤ ރ. އަލީ ސިނާނު އިޤްބާ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިޔުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޤ ރ. އަލީ ސިނާނު ސާފު ބަޔާން ދެއްވާފައިވާތީ، ދެފަރާތް ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޝުރޫޠުތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް އުސޫލު ތަންފީޛުކުރުމުގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ޤ ރ. އަލީ ސިނާނު އާއި ކުރިމަތިލި ދެ ބަޔަކު ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެފައިވާ ވައުދަށް ބަރޯސާވެގެން ޤ ރ. އަލީ ސިނާނު ކުރި ޢަމަލެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަންޖެހޭ އުސޫލާއި، ރިޢާޔަތްތަކުގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހާލަތުގެ ދުރުދުރުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ފާހަގަކުރެވޭ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންކަމުގެ ވައުދުދީ އޮންނަގެ މައްސަލަތަކަށް ދަރަނިބޭނުން" މި މާނައިގައި ޕީރިޔޮޑުގެ ބަދަލުކޮށް ހޯދުމެއް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަނާކުރާ ވައުދާ ދަރަނިބޭނުންކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބޭނުމަކީ ޕީރިޔޮޑު ނަމަވެސް ބަދަލުހޯދުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މުޢާމަލާތް ނުވާ އަދި އެގޮތަށް މައްސަލަ ބަލަހައްޓާފައި ނުވާ ވައުދު ގޮތްތަކެއް ތަކެތީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުން ކަމަށާއި، ވައުދުވާ ފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވައުދު ފާޅުކުރާ ގޮތުން ތަޢާމުލުކުރުން ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮންމެވެސް ބުނުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބެލޭނެ ބައެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރުން އަޣުލަބިއްޔަތުން މުޙައްމަދު ޙަލީމާ ފަނޑިޔާރުން ޙުކުމް ފަނޑިޔާރުން ބުނެއްވުމާ އަދި ފަނޑިޔާރުން ބުނެއްވި ޝަރީޢަތް ތާއީދުކުރައްވައި، 14 އޭޕްރިލް 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަށް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވިއްޖެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ތަފްޞީލް ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަންދުވާ ބަންދުވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަގުގެ ބާކީ ދައްކާނީ ކިހިނެއްކަމެއް، ކޮން އިރަކުކަމެއް، ކޮން އުސޫލުތަކަކުންކަމެއް ބަޔާންނުކޮށް، ފައިސާ ދައްކާނީ "ގޮތެއް ހަމަޖެހިގެން" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނޭނގޭ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭނެ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އަންގައިދިނުމަކުން ބުނެވިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިހުމާލުވުމަކީ ނުވަތަ ސުކޫތުވުމަކީ ޤަބޫލެއް ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮވެއްޖެނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރާނީ މުނާސިބު ކޮންމެ އެއް ގޮތަކުން ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަކީ ލިޔުމަކުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ނިމޭނެ ކަމެއްކަން ސާފުބަހުން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމަކީ ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީލް ވ ސްޓޭޓް (2016/SC-A/16) [2021] SC 51 ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނީ ބާރުހުރި ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ލާޒިމުވާ އެއްބަސްވުމުގެ ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ނިޔަތުގައި، ތަންފީޛުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. ފައިސާ ދިނުމަށް އިލްތިޒާމުވުމާއި ޒިންމާދާރީ، އެކަން ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނިންމާކަން، ފައިދާ ބަރާބަރުވާ ފަރާތުން ސާފުކޮށް ޤަބޫލުކޮށްފައިވާކަމުގައި، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވައްދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ދެރަވާ ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ނުކޮށްދިނުމަށް، ވައްދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްގެން ބުނާ ބަހަކަށެވެ. އެއީ ވައްދުވާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމީ އަމަލެކެވެ.

9. ވައްދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމާމެދު ފިޤުހު އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވައްދުވާ މީހާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރެވޭނެ ކަމާމެދު، ފިޤުހު އިލްމުވެރިން ހިޔާލުތަފާތުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

10. "މިނިވަނާގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން [illegible] މާތް ނަބިއްޔާގެ ބަސްފުޅެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ބަސްފުޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަތަކާގެ މައްޗަށް ވެވޭ، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވުމެއް ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވި މީހާގެ ނުފުއްދުމުގައި އުޒުރު ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެވޭ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢާ ދުވަހަކުން ކުރާނެ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ އެފަރާތުން ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ވެސް ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ފުއްދަން ޖެހުމެވެ. ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހުމެވެ.

13. ވަޢުދު ކުރުމަކީ ފަރާތެއް [illegible] ފަރާތާ ސީދާ ވަކަ [illegible]، އަދިއޭގެ [illegible] ބަދަލުތަކެއް، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކަމަށް ބަދަލުތަކެއް ކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތަކުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމަކުން [illegible]، ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެ ވަޢުދު [illegible] ނުދިނުމެވެ. އެ މަފްހޫމު [illegible]، ވަޢުދުވި ފަރާތަށް [illegible] ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުކުރެވޭނެއެވެ. އެ ވަޢުދު ކުރެވުނު ފަރާތަށް އިންސާފު [illegible] ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތަށް [illegible].

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ލާޒިމުވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުން ބޭރުން އެހެން ކުރާ ނުވަތަ އެއް އަމަލުކުރުން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދުވުމުން ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އެކަމުގެ މައްޗަށް އަމަލުކޮށްފައި ވުމާއި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދު ހިފަހައްޓަން އަމަލުކުރުމުގެ އުޒުރު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމެވެ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު މަފްހޫމުކުރެވެނީ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ކުރެވުނު ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާނެ ކަމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތުން [illegible] (ރިލަޔަންސް) ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދު ކުރެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ވުމާއި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވުމާއި، އެ ގެއްލުމަށް [illegible]، [illegible]، އެ [illegible] އިންސާފުގެ [illegible] ޙާލަތެއް [illegible].

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދުއެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރިއަލިޒަމްގެ ދަރުން މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަން ތަފާތުތަކެއް އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީލް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓް

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީލް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވަދަން ޤާއިމުވާ އެއްބަސްވުމެއް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އެއްބަސްވުމެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބުނާ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުވާނެއެވެ. (އެ އެއްބަސްވުމެއް [2026] SC 38 ގައި ތަޠުބީޤުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައިވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ޝާމިލްވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، [illegible] އަނެއް (ވަޢުދު ލިބުނު) ފަރާތުން ބަރޯސާވާނެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ [illegible] (ސިވިލިޓީ) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ލިބުނު ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، ([illegible]) ޢަމަލުތަކެއް ކުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމުން ދިމާވާނެ، ވަޢުދު ލިބުނު ފަރާތަށް [illegible] ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، [illegible] ނުވަތަ އިންޞާފާއި ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމުގައިވުން؛
4. އަދި [illegible] ބޭނުންވާފަދަ [illegible] ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެންގުން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.